



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-56704286- -APN-DR#CNDC - CONC. 1761

VISTO el Expediente N° EX-2020-56704286- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada con fecha 7 de julio de 2020, consiste en la adquisición por parte de la firma APOLLO MANAGEMENT, L.P., mediante una firma creada a tal efecto y denominada TIGER MIDCO, LLC, del CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones de la empresa TECH DATA CORPORATION.

Que la operación de concentración económica se articuló a través de una fusión en la que, conforme los términos del acuerdo y plan de fusión, la firma TIGER MERGER SUB CO., directamente controlada por la firma TIGER MIDCO, LLC, se fusionó con la firma TECH DATA CORPORATION, siendo esta última la entidad sobreviviente.

Que, es menester resaltar que el acuerdo de fusión fue celebrado el día 12 de noviembre de 2019 y el día 27 de noviembre de 2019 fue enmendado.

Que, como consecuencia de la operación de concentración económica, la firma TECH DATA CORPORATION se convirtió en una subsidiaria totalmente controlada por la firma TIGER MIDCO, LLC, y su controlante final resulta ser la firma APOLLO MANAGEMENT, L.P.

Que el cierre de la operación de concentración económica tuvo lugar el día 30 de junio de 2020, conforme acreditaron las partes con el comunicado de prensa efectuado por la firma APOLLO MANAGEMENT, L.P.

Que la empresa involucrada notificó la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso a) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que, para el año 2020, equivalía a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (\$ 4.061.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en base al análisis efectuado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que en la presente operación de concentración económica no se evidencian elementos que pudieran afectar negativamente las condiciones de competencia imperantes, provocando un perjuicio al interés económico general.

Que, con fecha 7 de julio de 2020, la firma notificante mencionó en el punto 2.c) del Formulario F1 que el día 11 de octubre de 2019 la firma APOLLO MANAGEMENT IX, L.P. y la firma TECH DATA CORPORATION habían celebraron un acuerdo de confidencialidad, el cual finalizó una vez ocurrido el cierre de la transacción, adjuntando a tal efecto, una copia en idioma inglés, denominado como Anexo 2 c) i., y solicitando a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se la exima de presentar su traducción al español.

Que, con fecha 3 de septiembre de 2020, la firma APOLLO MANAGEMENT, L.P. realizó una presentación donde solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que se la eximiera de presentar la traducción de la enmienda de fecha 27 de noviembre de 2019.

Que, con fecha 3 de septiembre de 2020, la firma notificante brindó información, la cual se denominó como Anexo 1 – Confidencial, y solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que le otorgue confidencialidad, acompañando a cuyo fin el correspondiente resumen no confidencial, en los términos del Artículo 13 de la Ley 27.442 y el Decreto 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

Que, en fecha 17 de septiembre de 2020, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en atención a la confidencialidad solicitada, tuvo presente los resúmenes no confidenciales acompañados e hizo saber que la misma sería resuelta al momento de dictaminar las actuaciones.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 25 de febrero de 2021, correspondiente a la “CONC 1761”, donde recomendó a la señora Secretaria de Comercio

Interior: dispensar a las partes de acompañar la traducción al idioma nacional del resto de las cláusulas del acuerdo de plan y fusión, la enmienda celebrada el 27 de noviembre de 2019 y el acuerdo de confidencialidad celebrado el día 11 de octubre de 2019; otorgar la confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información aportada como Anexo 1 – Confidencial agregado en el número de orden 27 mediante RE-2020-58495747-APN-DTD#JGM; autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición por parte APOLLO MANAGEMENT, L.P., mediante una empresa creada a tal efecto y denominada TIGER MIDCO, LLC, del 100% de las acciones de la empresa TECH DATA CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14 inciso a) de la Ley N° 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispénsese a las firmas APOLLO MANAGEMENT, L.P y TIGER MIDCO, LLC de acompañar la traducción al idioma nacional del resto de las cláusulas del acuerdo de plan y fusión, la enmienda celebrada el día 27 de noviembre de 2019 y el acuerdo de confidencialidad celebrado el día 11 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Otórguese la confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información aportada como Anexo I – Confidencial agregado en el número de orden 27 mediante RE-2020-58495747-APN-DTD#JGM.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición por parte de la fima APOLLO MANAGEMENT, L.P., mediante una empresa creada a tal efecto y denominada TIGER MIDCO, LLC, del 100% de las acciones de la empresa TECH DATA CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14 inc. a) de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 25 de febrero de 2021, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO correspondiente a la “CONC. 1761”, que como Anexo IF-2021 - 16669261 -APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1761 - Dictamen Art. 14, inc. (a), Ley Nro. 27.442

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA actualmente por EX-2020-56704286-APN-DR#CNDC correspondiente a las actuaciones tramitadas por EX-2020-43448941-APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO caratuladas “CONC. 1761 - APOLLO MANAGEMENT, L.P. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442”.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

I.1. La operación .

1. El 7 de julio de 2020 se notificó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, "CNDC"), una operación de concentración económica que consiste en la adquisición por parte de APOLLO MANAGEMENT, L.P. (en adelante, “APOLLO”), mediante una empresa creada a tal efecto y denominada TIGER MIDCO, LLC (en adelante, “TIGER MIDCO”), del 100% de las acciones de la empresa TECH DATA CORPORATION (en adelante, “TECH DATA”).
2. La operación se articuló a través de una fusión en la que conforme los términos del acuerdo y plan de fusión,¹ la empresa TIGER MERGER SUB CO. (en adelante, “TIGER SUB”), directamente controlada por TIGER MIDCO, se fusionó con TECH DATA, siendo esta última la entidad sobreviviente.
3. El acuerdo fue celebrado el 12 de noviembre de 2019 y el 27 de noviembre de 2019 fue enmendado.
4. Como consecuencia de la operación, TECH DATA se convirtió en una subsidiaria totalmente controlada por TIGER MIDCO, y su controlante final será APOLLO.
5. El cierre de la operación fue el 30 de junio de 2020² y fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La actividad de las partes.

I.2.1. La adquirente.

6. APOLLO es una sociedad de inversión constituida bajo las leyes de Delaware, con sede en la ciudad de Nueva York, dedicada a la administración de fondos de capital privado, crédito y bienes raíces y a realizar inversiones en empresas de distintos sectores económicos como el sector químico, hospitales, seguridad, seguros, servicios financieros y negocios inmobiliarios. Su controlante directo es APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. una sociedad de inversión cuyas acciones cotizan en la bolsa y sus accionistas con más del 5% de las acciones son: (i) TIGER GLOBAL MANAGEMENT titular del 14,8%; (ii) THE VANGUARD GROUP titular del 7,6% y (iii) CAPITAL WORLD INVESTORS con la titularidad del 5,2%.

7. En Argentina tiene actividad económica a través de las siguientes empresas (i) MCGRAW HILL EDUCATION, INC. dedicada a proveer libros de texto y otros materiales educativos; (ii) STEMCOR – STEEL MARKETING CORPORATION dedicada a comercializar y distribuir acero y materias primas para la fabricación de acero, incluido en servicio de logística, distribución y almacenamiento; (iii) VECTRA CO. (VACUUMSCHMELZE GMBH & CO KG) fabricante dedicada a tecnologías magnéticas, tecnologías de baterías y negocios de productos químicos orgánicos avanzados; (iv) VERALLIA GROUP dedicada a la fabricación de envases de vidrio para la industria de alimentos y bebidas, frascos para alimentos y botellas de vino, cerveza y licor; (v) DYNAMIC PRODUCT TANKERS, LLC dedicada a la gestión de buques petroleros, químicos y gaseos; (vi) ASPEN INSURANCE HOLDINGSC dedicada a la suscripción de seguros especiales y reaseguros a nivel mundial, seguros de propiedad y accidentes, seguros marítimos, de aviación y de energía y líneas financieras y profesionales, reaseguro de catástrofes de propiedades, otros reaseguros de propiedad, reaseguro de accidentes y reaseguros de especialidad; (vii) RACKSPACE HOSTING INC. dedicada a proveer soluciones integradas de alojamiento de tecnología de la información (nubes – clouds – privadas y nubes gestionadas públicamente);(viii) LUMILEDS HOLDING B.V. dedicada a soluciones de iluminación para automovilismo, móviles, internet de las cosas e iluminación.

I.2.2. El Objeto.

8. TECH DATA una empresa con sede en Florida, Estados Unidos, dedicada a la distribución al por mayor de productos de hardware y software y soluciones de tecnología a revendedores, brinda servicios de logística, integración, gestión de la cadena de suministro, apoyo técnico y capacitación de posventa, apoyo a la comercialización, soluciones móviles, servicios financieros, consultoría de gestión estratégica y capacitación en ventas. Asimismo, ofrece servicio de distribución de soluciones de nube que se subdivide en dos plataformas separadas: StreamOne Cloud Marketplace y StreamOne Enterprise Solutions.

9. En Argentina TECH DATA tiene actividad económica a través de las siguientes empresas: (i) en forma directa distribuye algunos productos, principalmente limitado a productos suministrados por Apple, (ii) TECH DATA ARGENTINA S.A. dedicada a la distribución de productos de hardware y software suministrados por terceros en particular, IBM, AWS, VMware, Dell, NetApp, Riverbed y PTC, y (iii) AVT TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC una empresa que realiza ventas intragrupo.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO.

10. La transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7 inciso a) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia y las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 de la misma norma.

11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, monto que, para el corriente año equivale a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³

12. Con fecha 7 de julio de 2020 la notificante presentó el Formulario F1 correspondiente.

13. El 17 de julio de 2020, esta CNDC entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N.º 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), en ese sentido detallaron las observaciones correspondientes, comunicándose que hasta tanto no se adecuara el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442, que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida.

14. Asimismo, en aras de promover la celeridad en la tramitación de estos actuados, dado el aislamiento preventivo social y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 297/2020, y sus sucesivas prórrogas en el marco de la emergencia sanitaria nacional establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 260/2020 en razón de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19, esta CNDC ordenó que se adelantara vía correo electrónico los requerimientos a las direcciones de los letrados apoderados.

15. Habida cuenta de lo precedentemente indicado, se dejó debida constancia que ello se efectuaba sin perjuicio de que se encontraba vigente la suspensión de todos los plazos procesales de la Ley N.º 27.442 en los expedientes en trámite, conforme Resoluciones SCI Nros. 98, 105, 113, 123, 132, 150, 197 y 219 (posteriormente prorrogadas por Resoluciones SCI Nros. 224, 232 y 260 hasta el 22 de octubre de 2020 que se dictó la Resolución SCI N.º 448/20 - publicada en el B.O. del 23.10.2020, que conforme sus artículos 1º y 3º, ordenó el levantamiento de la suspensión de plazos a partir del día 26 de octubre de 2020) y que, una vez reanudado el cómputo de los plazos que correspondan, se libraré la pertinente cédula de notificación.

16. En consecuencia, se les solicitó a los receptores del correo electrónico que confirmen su recepción y se les hizo saber que podrían adelantar la respuesta del requerimiento por correo electrónico a cndcfirma@produccion.gob.ar. Sin perjuicio de ello, una vez reanudados los plazos administrativos, se dio ingreso al escrito que corresponda. El requerimiento fue adelantado por correo electrónico notificado a la parte el 23 de julio de 2020 conforme surge de la certificación agregada mediante PV-2020-53042517-APN-DR#CNDC.

17. El 28 de agosto de 2020, conforme lo dispuesto en la Resolución SCI N.º 231/2020 – reglamentación de Trámites a Distancia “TAD”– esta CNDC tuvo por recibidas las presentes actuaciones haciéndole saber a la partes que el expediente EX-2020-43448941-APN-DGD#MPYT continuaba su tramitación por expediente EX-2020-56704286-APN-DR#CNDC, a cuyo fin se vinculó el anterior para su tramitación conjunta en el sistema de Gestión Documental Electrónica y, a fin de facilitar su acceso se agregaron -a modo de archivo embebido- la totalidad de sus fojas en la PV-2020-57066925-APN-DR#CNDC.

18. El 1 de diciembre de 2020 esta CNDC, en virtud de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, solicitó a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN la intervención que le compete respecto de la operación de concentración económica notificada. Se dio cumplimiento el mismo día mediante NO-2020-83476963-APN-DNCE#CNDC.

19. El 4 de diciembre de 2020 contestó la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN mediante la NO-2020-84790525-APN-GAJ#SSN, donde acompaña el informe elaborado por la Gerencia de Autorizaciones y Registros del referido organismo, donde se expresa que no surge objeción alguna a la operación de concentración económica notificada.

20. Finalmente, el 29 de diciembre de 2020, la empresa notificante realizó una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con la que se tiene por completo el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 a partir del siguiente día hábil.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA.

III.1. Naturaleza de la operación.

21. Como fuera previamente identificado, la presente operación consiste en la adquisición por parte de APOLLO del 100% de las acciones de TECH DATA.

22. En la Tabla N.º 1 que a continuación se detalla, se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla N. º1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas

Empresa	Actividad
Empresas Objeto	
Tech Data Argentina S.A.	Distribuye productos de hardware y software suministrados por terceros en particular, IBM, AWS, VMware, Dell, NetApp, Riverbed y PTC.
Tech Data Corporation	Distribuye directamente algunos productos en Argentina, principalmente limitado a productos suministrados por Apple.
Grupo Comprador	
McGraw Hill Education, Inc.	Provee libros de texto y otros materiales educativos.
Stemcor – Steel Marketing Corporation	Comercializa y distribuye acero y materias primas para la fabricación de acero a nivel global. Sus servicios incluyen todas las etapas de la cadena de abastecimiento de acero, incluyendo materias primas, comercialización de acero, logística y distribución y almacenamiento
Vectra Co.	Fabricante dedicado a tecnologías magnéticas, tecnologías de baterías y negocios de productos químicos orgánicos avanzados.
Verallia Group	Fabricante de envases de vidrio para la industria de alimentos y bebidas. Verallia fabrica frascos para alimentos y botellas de vino, cerveza y licor.
Dynamic Product Tankers, LLC	Gestiona buques petroleros, químicos y gaseros.

Aspen Insurance Holdings	Suscribe seguros especiales y reaseguros a nivel mundial. El segmento de seguros consiste en seguros de propiedad y accidentes, seguros marítimos, de aviación y de energía y líneas financieras y profesionales. El segmento de reaseguro consiste en reaseguro de catástrofes de propiedades, otros reaseguros de propiedad, reaseguro de accidentes y reaseguros de especialidad.
Rackspace Hosting Inc.	Ofrece una cartera de soluciones integradas de alojamiento de tecnología de la información en los siguientes segmentos: (i) nubes (clouds) dedicadas y nubes privadas; y (ii) nubes gestionadas públicamente.
Lumileds Holding B.V.	Desarrolla soluciones de iluminación para los segmentos automovilísticos, móviles, internet de las cosas e iluminación

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

23. En función de las actividades descriptas podemos identificar una relación insumo producto en la cadena de distribución de servicios de la nube, actuando RACKSPACE como proveedor y TECH DATA como cliente.

24. En particular, RACKSPACE ofrece servicios de gestión de nubes, que consisten principalmente en la gestión de soluciones de alojamiento de tecnología de la información para empresas que tercerizan sus necesidades informáticas. Un proveedor de servicios de gestión de nubes se encarga de administrarles a los clientes la informática, almacenamiento, redes, sistemas operativos, herramientas y las aplicaciones que se ejecutan sobre esa infraestructura.

25. Por otro lado, TECH DATA es un distribuidor al por mayor de productos y soluciones de tecnología para revendedores. TECH DATA adquiere productos tecnológicos de distintos fabricantes informáticos (por ejemplo, IBM, HPE, Dell, Cisco, Apple y Microsoft) para comercializarlas a revendedores, que después proveen los productos a los consumidores finales.

26. Dentro de los productos de TECH DATA se encuentra la distribución de soluciones de nube, que incluye la agregación de ofertas de distintos proveedores. Considerando que RACKSPACE ofrece servicios de gestión de nubes, TECH DATA podría potencialmente usar dicho servicio como un insumo para la distribución de soluciones de nubes que ofrece.

27. Al considerar las participaciones en nuestro país, observamos que tanto RACKSPACE, como oferente de servicios de nube, como TECH DATA en lo que respecta a la distribución de productos tecnológicos, tienen participaciones inferiores al 5% para el período 2017-2019.

28. Por todo lo expuesto, en la presente operación de concentración no se evidencian elementos que pudieran afectar negativamente las condiciones de competencia imperantes, provocando un perjuicio al interés económico general.

III.2. Cláusulas de restricciones .

29. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta CNDC no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV. DISPENSA.

30. Con fecha 7 de julio de 2020 la notificante mencionó en el punto 2.c) del Formulario F1 que el 11 de octubre de 2019 la empresa APOLLO MANAGEMENT IX, L.P. y TECH DATA habían celebraron un acuerdo de confidencialidad y que este finalizó una vez ocurrido el cierre de la transacción, adjuntando copia en idioma inglés como Anexo 2 c) i. solicitando a esta CNDC que, atento a que quedó sin efecto al cierre de la operación, se la exima de presentar su traducción al español.

31. Asimismo, acompañó como Anexo 2 f) i una copia del Acuerdo y plan de fusión y como Anexo 2 f) ii la enmienda al acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2019. ambos, en idioma extranjero.

32. Con fecha 17 de julio de 2020 esta Comisión Nacional, en forma previa y a fin de adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), solicitó que acompañaran traducción al idioma nacional, realizada por traductor público debidamente legalizada por el Colegio de Traductores de la jurisdicción que corresponda la siguiente información: (i) el documento que instrumenta la operación y su enmienda acompañados como Anexo 2.f.i y Anexo 2.f.ii. y (ii) la parte pertinente del Acuerdo de Confidencialidad, acompañado como Anexo 2 c), de donde surge que la totalidad de su contenido quedó sin efecto al cierre de la operación de concentración notificada.

33. Con fecha 3 de septiembre de 2020 APOLLO realizó una presentación indicando que una copia debidamente traducida del Acuerdo y Plan de Fusión sería presentada a la brevedad. Asimismo, solicitó a esta CNDC que sea eximida de presentar la traducción de la enmienda de fecha 27 de noviembre de 2019 toda vez que esta modificaba ciertos montos que, entiende la notificante, no afectan las cláusulas relevantes para el análisis de la operación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

34. Asimismo, sobre el pedido de traducción del Acuerdo de Confidencialidad, informó que se remitía a la Cláusula 6.1 c) del Acuerdo y Plan de Fusión donde se indica que su vigencia finalizaría automáticamente a partir del cierre de la operación. En razón de ello, solicitó que se la exima de presentar la traducción de dicho acuerdo.

35. Con fecha 11 de septiembre de 2020, la empresa notificante realizó otra presentación donde acompañó una copia traducida de la parte relevante del Acuerdo y Plan de Fusión, que incluye las cláusulas necesarias para el análisis de la presente operación, agregada a las actuaciones en el número de orden 36 mediante RE-2020-60673007-APN-DTD#JGM.

36. Con relación a la enmienda al acuerdo y plan de fusión celebrada el 27 de noviembre de 2019 y agregada en su idioma original mediante IF-2020-45442529-APN-DR#CNDC (páginas 360/363), se observa que efectivamente refiere modificación de importes de la transacción.

37. En cuanto a la cláusula 6.1.c) del acuerdo y plan de fusión, cuya traducción al idioma nacional luce agregada en el número de orden 36 mediante RE-2020-60673007-APN-DTD#JGM (página 199), dice que “(c) Toda la información proporcionada por la Sociedad será confidencial de acuerdo con el Acuerdo Confidencial, el cual continuará en plena vigencia y efecto hasta el Cierre y terminará automáticamente en el momento y a partir del Cierre.”

38. Asimismo, en la SECCION i. DEFINICIONES. del acuerdo y plan de fusión (página 179 de la traducción) dice que “Acuerdo Confidencial” significa el acuerdo de confidencialidad celebrado entre APOLLO MANAGEMENT IX, L.P. y la Sociedad el 11 de octubre de 2019”, cuando menciona “la Sociedad” se refiere a TECH DATA, conforme la definición del preámbulo del acuerdo (página 175 de la traducción)

39. En este sentido se advierte que el punto C) b. de la guía para la notificación de operaciones de concentración económica, dispuesta en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC, establece que la Autoridad de Aplicación podrá dispensar a las partes de acompañar la traducción pública al idioma nacional de los documentos que estén en idioma extranjero cuando, a su juicio, la versión en su idioma original o la traducción simple satisfaga las necesidades de información.

40. Asimismo, en el punto B. d) de la guía para la notificación de operaciones de concentración económica establece que “Se podrá solicitar que la Autoridad de Aplicación acepte que la notificación se considere completa, aun cuando no se haya presentado en su totalidad la información exigida por el formulario que corresponda. La Autoridad de Aplicación accederá al pedido si, a su juicio, la información omitida no resulta imprescindible para analizar la operación en cuestión”.

41. Analizado el documento, esta CNDC entiende que la versión en idioma original y las traducciones públicas de los puntos pertinentes que han sido acompañados, satisface la necesidad de información y es suficiente para el análisis jurídico y económico de la operación notificada.

42. Por lo expuesto, se recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR considerar completa la información acompañada y dispensar a las partes de la traducción al idioma nacional de la totalidad del acuerdo de plan y fusión, la enmienda celebrada el 27 de noviembre de 2019 y el acuerdo de confidencialidad celebrado el 11 de octubre de 2019.

V. CONFIDENCIALIDAD.

43. El 3 de septiembre de 2020, la notificante brindó en su respuesta cierta información, como Anexo 1 – Confidencial agregado en el número de orden 27 mediante RE-2020-58495747-APN-DTD#JGM, de naturaleza sensible, que implicaba información relacionada con su giro y estrategia comercial y por ende, no se encontraba públicamente disponible, por lo que solicitó a esta Comisión que le otorgue confidencialidad a cuyo fin acompañó el correspondiente resumen no confidencial, en los términos del artículo 13 de la Ley N.º 27.442 y el Decreto N.º 480/2018.

44. Con fecha 17 de septiembre de 2020 esta Comisión Nacional, en atención a la confidencialidad solicitada, tuvo presente los resúmenes no confidenciales acompañados e hizo saber que la solicitud sería resuelta al momento de dictaminar las actuaciones.

45. Cabe advertir que esta Comisión Nacional entiende que procede el tratamiento confidencial en los términos del artículo 32 de la Ley de Defensa de la Competencia, el apartado 8 del Anexo de la Resolución N.º 359/2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, y Artículo 8 incisos c) y d) de la Ley N.º 27.275 solo en la medida que la información aportada por la parte cuya confidencialidad solicita posea sensibilidad comercial, y siempre que su divulgación pudiera producirles perjuicios.

46. Asimismo, es necesario tener presente que el segundo párrafo del artículo 13 del Decreto N.º 480/2018 reglamentario de la Ley N.º 27.442 establece que "La información que las partes y terceros brinden en el marco del procedimiento de notificación de una operación de concentración económica o de una opinión consultiva tendrá el carácter de confidencial en los términos del Artículo 8º, inciso c) de la Ley N.º 27.275 y su modificación, y constituye una excepción para proveer la información que se requiera en el marco de dicha norma, su reglamentación o la norma que en el futuro la reemplace o modifique".

47. En base a lo anterior, corresponde destacar que -efectuado el análisis la información aportada que corresponde a porcentajes de participaciones de mercado de TECH DATA y RACKSPACE - se advierte que, atento a lo solicitado, a las razones esgrimidas y a los resúmenes no confidenciales acompañados, corresponde darles tratamiento confidencial.

48. En ese sentido, y analizada la información y documentación aportada para el análisis jurídico y económico de la operación de concentración económica notificada, esta Comisión Nacional observa que es suficiente el resumen no confidencial acompañado y por lo tanto corresponde conceder la confidencialidad peticionada.

49. Por ello, sin perjuicio de las facultades conferidas a esta Comisión Nacional mediante la Resolución SC N.º 359 - E/2018, por razones de economía procesal, se recomienda a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR otorgar la confidencialidad solicitada.

VI. CONCLUSIONES.

50. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

49. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: (a) dispensar a las partes de acompañar la traducción al idioma nacional del resto de las cláusulas del acuerdo de plan y fusión, la enmienda celebrada el 27 de noviembre de 2019 y el acuerdo de confidencialidad celebrado el 11 de octubre de 2019, (b) otorgar la confidencialidad solicitada por las partes respecto de la información aportada como Anexo 1 – Confidencial agregado en el número de orden 27 mediante RE-2020-58495747-APN-DTD#JGM y, (c) autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición por parte APOLLO MANAGEMENT, L.P., mediante una empresa creada a tal efecto y denominada TIGER MIDCO, LLC, del 100% de las acciones de la empresa TECH DATA CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14 inc. a) de la Ley N.º 27.442.

¹ Agregado en su idioma original mediante IF-2020-45442529-APN-DR#CNDC (páginas 275/363) y la traducción al idioma nacional de sus términos más relevantes mediante RE-2020-60673007-APN-DTD#JGM en el número de orden 36 de las actuaciones

² Conforme acreditó la notificante con el comunicado de prensa de APOLLO agregado, en su idioma original, mediante IF-2020-45442529-APN-DR#CNDC (páginas 270/273) y su traducción al idioma nacional agregada mediante RE-2020-58495652-APN-DTD#JGM en el número de orden 26 de las actuaciones.

³ Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su Artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 23 de enero de 2020 la Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución 13/2020, publicada en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2020, que en su Artículo 1 modifica el valor de unidad móvil a la suma de pesos cuarenta con sesenta y un centavos (\$40,61) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.
